

كراسة التقويم المستمر

اسم الطالب :

رقم الجلوس :

الفرقة : (الرابعة - انتظام/ انتساب) - الرقم القومى :

المادة : التدريبات العملية (قسم القانون الدولى الخاص) .

اثناء زيارته لمدينة القاهرة توفى جمال مصرى الجنسية والمتجنس بالجنسية الايطالية والذى ظل محتفظاً بجنسيته المصرية ، مخلفاً وراءه ثروة عقارية ومنقولة بعضها فى مصر والبعض الاخر فى إيطاليا . واثناء حضور زوجته الايطالية و ابنائها لإنهاء إجراءات الدفن وحضر التركة ، ظهرت سعاد مصرية الجنسية وابنائها حيث اكدت انها زوجه المتوفى رسمياً حيث كان يأتي للإقامة معها فى مصر على فترات .

قامت سعاد برفع دعوى إرث امام المحاكم المصرية للحصول على نصيبها فى التركة ، واثناء المرافعة دفع محامى الزوجة الايطالية وابنائها ببطلان هذا الزواج لكونه تالياً على زيجته الاولى ومن ثم ليس لسعاد او ابنائها اى حق فى هذا الارث ، كما دفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى على اساس ان المورث يحمل الجنسية الايطالية وهى جنسيته الفعلية رغم تمتعه بالجنسية المصرية ، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الإيطالي بوصفه قانون المورث قبل الوفاة .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وضح ما تثيره هذه القضية من مسائل قانونية سواء فى مجال الاختصاص القضائي الدولى او فى مجال تنازع القوانين . وبماذا تحكم بـ كنت قاضياً .

الوقائع :-

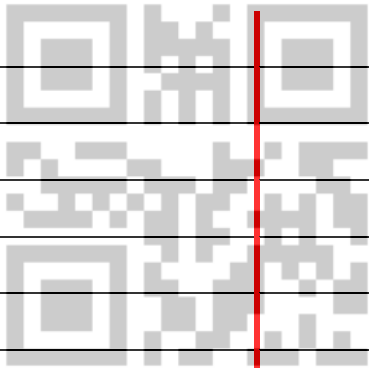
كما هى مذكورة فى القضية .

المطلوب :-

١- مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى .

٢- القانون الواجب التطبيق .

٣- مدى صحة الدفع المبدى ببطلان الزيجة الثانية .

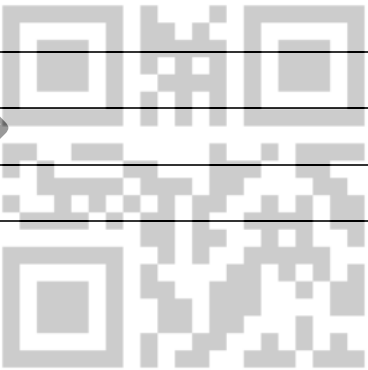


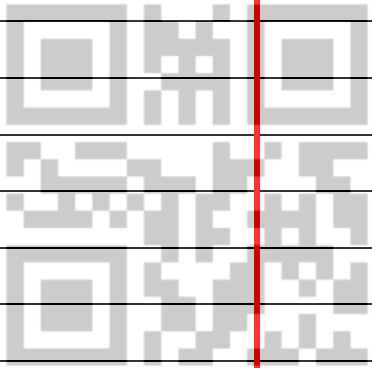
محيط المنع حسن محيط المنع حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025

